

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3127/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สุรินทร์
นาย เม็น ศิริ สุข

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 78, มาตรา 91 (2)

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดหลายกรรมไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษให้คิดจากโทษที่รวมกันทุกกระทงความผิด แต่ถ้าโทษที่เพิ่มหรือลดยังเกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 91(1),(2),(3) แล้ว จะต้องลดโทษไม่เกินกว่าที่มาตราดังกล่าวกำหนด เมื่อปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามมาตรา 78 ในความผิดหลายกระทงโดยวางโทษจำคุกรวมกัน 26 ปี แล้วจำคุก 17 ปี 4 เดือนนั้นย่อมไม่เกินกว่า 20 ปี ตามมาตรา 91(2) โทษจำคุกที่ศาลอุทธรณ์ลงแก่จำเลยดังกล่าวจึงชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 154,157, 264, 265, 266, 268, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266 และมาตรา 268 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปจำ

คุกกระทงละ 1 ปี รวม 26 ปี กรณีต้องตามมาตรา 91(2)ให้จำคุก 20 ปี

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดจำคุก 26 ปี แล้วลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78หนึ่งในสาม คงจำคุก จำเลย 17 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์ลดโทษจำเลยหนึ่งในสามจาก โทษจำคุก 26 ปี นั้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องต้องลดโทษหนึ่งในสาม จากโทษจำคุก 20 ปี ที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'มีปัญหาว่า ความผิดหลายกระทงซึ่งรวมโทษทุกกระทง แล้ว ลงโทษไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 นั้น หาก จะลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จะต้องคิดลงโทษจำคุกที่รวมทุก กระทง หรือจะคิดลดจากโทษจำคุกที่ศาลจะลงได้ไม่เกินกว่าที่ประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 91 ได้กำหนดไว้ พิจารณาดูแล้ว เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 มีความหมายว่า ความผิดหลายกรรมนั้น ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษ หรือลด มาตราส่วนโทษให้คิดจากโทษที่รวมกันทุกกระทงความผิด แต่ถ้าโทษที่เพิ่มหรือลดยัง เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา91(1), (2),(3) แล้ว จะต้องลงโทษได้ไม่เกินกว่าที่มา ตราดังกล่าวกำหนด คดีนี้ศาลอุทธรณ์ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 ในความผิดหลายกระทงรวมกัน 26 ปี แล้วจำคุก 17 ปี 4 เดือน นั้น ไม่เกินกว่า 20 ปี ตามมาตรา 91(2) โทษจำคุกที่ศาลอุทธรณ์ลงแก้จำเลย จึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ